



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Lo Sinno

Presidente

Dott. Carla Santese

Consigliere

Dott. Attilio Mari

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 352 cod.proc.civ., nel procedimento iscritto al n. **1680/2016** r.g.,
trattenuto in decisione all'udienza del 29.3.2022 e pendente tra:

Controparte_1 **in liquidazione, in persona della liquidatrice**
p.t. (P.IVA *P.IVA_1* – elettivamente domiciliata in Roma, via Taranto n.44,
presso lo studio dell'Avv. Felice Fazio, che la rappresenta e difende giusta procura
a margine dell'atto di appello

appellante

Parte_1 (CF *C.F._1*) – elettivamente domiciliato
in Roma, via Piemonte n.39/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Valenza, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel
primo grado di giudizio

appellato, appellante incidentale

Controparte_2 (CF *C.F._2*)

CP_3 (CF *C.F._3*)

Controparte_4 (CF *C.F._4*)

Controparte_5 (CF *C.F._5*), **quali eredi di** *Per_1*

[...] – elettivamente domiciliati in Roma, via Timavo n.3, presso lo studio
dell'Avv. Mauro Livi, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla
comparsa di costituzione depositata ai sensi dell'art.302 cod.proc.civ.

appellati

OGGETTO: appello avverso sentenza n.1494/2016 del Tribunale di Roma – simulazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 3.3.2016, la **Controparte_1** ha proposto appello avverso la sentenza n.17638/2015 del Tribunale di Roma, pubblicata il 3.9.2015, non notificata, emessa all'esito del giudizio incardinato da **Persona_1** nei confronti della medesima appellante nonché di **Parte_1** [...] e **Controparte_6**, ivi rimasto contumace.

Il Tribunale adito ha così esposto i fatti di causa e i motivi della decisione:

*"L'Attore agiva in giudizio deducendo la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 26/10/2011 dagli odierni convenuti per Atto Notaio **Per_2** Rep. 132.825, racc. 9.153 e, quindi, tra quest'ultimo e il nuovo acquirente, il signor **Controparte_6**.*

Tanto premesso chiedeva che fosse dichiarata la nullità dei suddetti atti.

In subordine spiegava azione revocatoria.

*Si costituiva la società **Controparte_1** eccependo la sopravvenuta caducazione integrale ed inefficacia assoluta dell'originaria trascrizione del 1989 con conseguente inammissibilità dell'azione svolta dall'attore.*

Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande spiegate dall'attore.

*Si costituiva in giudizio il convenuto **Parte_1** deducendo l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.*

*Non si costituiva il convenuto **CP_6**.*

Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.. [...]

*1.L'attore impugnava per simulazione assoluta, con due distinti atti di citazione, gli atti di cessione delle unità immobiliari site in Roma, Via Manassei 77, avvenuto il primo, con atto del 26/10/2011, con cui la **Controparte_1** aveva venduto l'immobile sito in Via Manassei e distinto dall'interno 8 a **Parte_1** per il prezzo di € 350.000,00 e quindi il secondo, con atto del 16/1/2012, con cui quest'ultimo cedeva il medesimo immobile ad **Controparte_6** al prezzo di € 750.000,00.*

*2.La Difesa della società **CP_** eccepiva l'inammissibilità dell'azione deducendo che la trascrizione della domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c. avvenuta in data 10.03.1989 non era stata rinnovata talchè, a seguito dell'entrata in vigore in data 04.07.2009, aveva perso efficacia.*

Tuttavia l'azione di simulazione può essere proposta anche da "creditori o terzi" (art. 1417 c.c.). Il credito nei confronti della società CP_1 dell'attore deriva dalla scrittura privata del 21.3.1987 con cui quest'ultima prometteva di vendergli gli immobili siti in via Manassei.

Nel caso in esame è evidente l'interesse dell'attore a far dichiarare la simulazione dei contratti di compravendita con la conseguenza che il bene compravenduto ritornerebbe nella disponibilità del suo debitore.

Anche la sentenza da ultimo prodotta non nega l'esistenza del credito dell'attore ma respinge la domanda ex articolo 2932 c.c. per impossibilità giuridica della stessa essendo stato l'immobile trasferito a terzi nella inefficacia sopravvenuta della trascrizione originaria.

L'interesse del creditore ad agire in simulazione sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la nullità non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione di simulazione. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.

5. In base alle ordinarie regole sull'onere probatorio spetta all'attore provare la simulazione. Tuttavia nel caso dei creditori o dei terzi la prova è libera (art. 1417) e può essere fondata anche su elementi presuntivi da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit".

6. Nel caso in esame, molteplici precisi e concordanti sono gli indizi della simulazione assoluta delle vendite.

6.1. Innanzitutto venivano pattuiti dei prezzi incongrui (€ 350.000,00 nella prima vendita ed € 750.000,00 nella seconda) rispetto al valore dell'immobile quantificato, nella perizia dell'Architetto Per_3 disposta dal Giudice dell'Esecuzione e redatta nel 2008, in € 1.510.000,00.

6.2. Quindi difetta la prova del pagamento del prezzo.

Nell'atto del 26.10.2011 si legge : "somma che parte venditrice dichiara di aver prima d'ora ricevuto dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza di saldo con espressa rinunzia all'ipoteca legale".

Nel medesimo atto si fa riferimento ad un "assegno bancario non trasferibile numero 0258657839 emesso in data odierna e tratto su Org_1 " ma non vi è prova che lo stesso sia stato effettivamente incassato.

Nell'atto del 16.01.2012 la quietanza riguarda la sola somma di € 50.000,00 a fronte del maggiore importo di € 50.000,00.

6.3. Il primo atto inoltre veniva stipulato in data 26.10.2011 subito dopo la decisione della Corte di Cassazione del 6/10/2011 n. 23859/11 che aveva accolto il ricorso dell'odierno attore.

6.4. Nel secondo atto l'acquirente veniva immesso nel possesso dei beni a seguito del pagamento dell'esigua somma di € 50.000,00.

6.5. Si legge nell'articolo 4 del contratto di compravendita del 26.10.2011 che : "le parti precisano che la presente vendita è stata convenuta a rischio e pericolo dell'acquirente, e quindi costituisce contratto aleatorio, esclusa ogni garanzia della parte venditrice per l'evizione".

Si tratta evidentemente di una disposizione inusuale che deroga all'obbligo legale di evizione e che costituisce sintomo della natura simulata della compravendita.

7. La simulazione della compravendita risulta provata altresì dalla circostanza che la società CP_1 ha mantenuto la propria sede legale nell'immobile oggetto di causa.

8. L'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del creditore del simulato alienante, a norma dell'art 1416 secondo comma cod civ, postula un "pregiudizio" del creditore medesimo, e, cioè, richiede che l'atto simulato, alla stregua di una valutazione della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, in rapporto all'ammontare del credito, sia tale da rendere l'adempimento più incerto, o più difficile, o comunque più oneroso.

Nel caso di specie è evidente che l'alienazione dell'immobile, avendo depauperato il patrimonio del debitore, impedisce il pronto soddisfacimento del credito.

9. Le inusuali modalità delle compravendite evidenziano la mala fede degli acquirenti.

10. Ricorrendone tutti i presupposti la domanda di simulazione deve pertanto essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi la simulazione assoluta degli atti di compravendita a rogito del notaio Persona_4 del 26.10.2011 (rep. 132.825, racc. 9.153) e 16.01.2012 (rep. 133.074 e racc. 9.306) aventi ad oggetto la porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel comune di Roma Via C. Manassei n. 77, e precisamente : appartamento posto al piano attico della scala A, distinto con il numero interno otto (n int.8), composto da quattro camere, doppi

servizi e terrazza a livello, confinante con vano scala A, vano scala B, interno sette della scala A, salvo altri; censito al catasto fabbricati Comune di Roma al foglio 466, particella 980, subalterno 10, via C. Manassei n. 77, piano 4, int. 8, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, vani 10, rendita € 2.840,51.

11. Deve ordinarsi all' Controparte_8 di operare ex art. 2655 comma 1 c.c. di trascrivere la presente sentenza alla data del suo passaggio in cosa giudicata.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000) e precisamente : per la fase di studio della controversia € 1.688,00, per la fase introduttiva del giudizio € 1.114,00, per la fase istruttoria e/o di trattazione € 6.941,00, per la fase decisionale € 2.935,00 oltre alle spese generali (15% sul compenso totale) € 1.901,70 ed alle spese pari ad € 348,00 per complessivi € 14.927,70".

Il Tribunale ha quindi così statuito:

"1. in accoglimento della domanda dell' attore dichiara la simulazione assoluta degli atti di compravendita a rogito del notaio Persona_4 del 26.10.2011 (rep. 132.825, racc. 9.153) e 16.01.2012 (rep. 133.074 e racc. 9.306) aventi ad oggetto la porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel comune di Roma Via C. Manassei n. 77, e precisamente : appartamento posto al piano attico della scala A, distinto con il numero interno otto (n int.8), composto da quattro camere, doppi servizi e terrazza a livello, confinante con vano scala A, vano scala B, interno sette della scala A, salvo altri; censito al catasto fabbricati Comune di Roma al foglio 466, particella 980, subalterno 10, via C. Manassei n. 77, piano 4, int. 8, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, vani 10, rendita € 2.840,51;

2. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 348,00 per spese ed euro € 12.678,00 per compensi oltre alle spese generali pari ad € 1.901,70 per complessivi € 14.927,70 oltre iva e cpa;

3. ordina all'Agenzia per il Territorio competente di trascrivere la presente sentenza".

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello principale la [...] Parte_2, formulando le seguenti conclusioni: *"rigettare integralmente le domande di simulazione assoluta e revocatoria svolte dal Sig. Persona_1 inammissibili per originaria carenza di interesse ad agire del medesimo, infondate e non provate attesa l'ulteriore assoluta carenza degli elementi costitutivi sia dell'azione di simulazione assoluta che di quella revocatoria*

che sono rimaste sfornite di qualsivoglia supporto probatorio oltre a essere destituite di ogni fondamento”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

In data 8.9.2016 si è costituito in giudizio *Parte_1* , con comparsa di risposta nella quale ha così concluso “*Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni istanza contraria disattesa e respinta, ed in riforma della impugnata sentenza, rigettare la domanda svolta in primo grado da Persona_1 per l’assenza dei presupposti per dichiarare la simulazione degli atti di compravendita impugnati dall’attore, per i motivi dedotti nell’appello principale e nel presente atto, nonché per l’assenza dei presupposti per l’azione revocatoria ex art.2901 c.c. per i motivi dedotti. In tutti i casi, Voglia riformare la sentenza anche in relazione alla statuizione sulle spese di lite, con condanna dell’attore alla rifusione delle spese del doppio grado e, nella denegata ipotesi di rigetto dell’appello incidentale, con riforma del capo della sentenza relativo alle spese come richiesto con il presente atto*”.

In data 23.9.2016 si è costituito *Persona_1* , con comparsa di risposta nella quale ha concluso per il rigetto dell’appello; con vittoria di spese del presente grado di giudizio e con condanna dell’appellante principale al risarcimento dei danni ai sensi dell’art.96 cod.proc.civ..

In data 24.9.2020 si sono costituiti *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* e *Controparte_5* , ai sensi dell’art.302 cod.proc.civ. e quali eredi di *Persona_1* , deceduto il 27.12.2018, con comparsa nella quale si sono riportati alle conclusioni spiegate dal loro dante causa.

All’esito dell’udienza del 29.3.2022, celebrata secondo modalità cartolari ai sensi dell’art.83, commi 5 e 7, lett.h), del d.l. n.18/2020 (conv., con modif., nella l.27/2020), nonché dell’art. 221 del d.l. n.34/2020 (conv. con modif. nella l. 77/2020, la cui efficacia è stata prorogata – da ultimo – dall’art.16 del d.l. n.228/2021, conv. con modif. nella l. n.15/2022), il giudizio è stato trattenuto in decisione, previa concessione dei termini previsti dall’art.352 cod.proc.civ..

3. Va preliminarmente esaminata l’argomentazione sollevata dall’appellante in sede di comparsa conclusionale, con la quale è stata dedotta l’inammissibilità della costituzione effettuata dai dedotti eredi di *Persona_1* , in quanto la relativa qualità non sarebbe stata documentalmente provata.

Deve quindi essere richiamato il principio in forza del quale, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione

obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod.civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass., sez.II, 24.4.2018, n.10060; Cass., sez.II, 6.6.2018, n.14499).

Nel caso di specie deve quindi ritenersi che gli elementi rappresentati dalla produzione del certificato di morte dell'odierno appellato, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente i titolari del diritto a succedere nei confronti del *de cuius* e l'intervenuta costituzione nel presente giudizio siano elementi complessivamente idonei a far dedurre l'assunzione della qualità di eredi in capi ai soggetti costituiti ai sensi dell'art.302 cod.proc.civ..

Sul punto, va ricordato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod.proc.civ., in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass., sez.VI, 10.5.2018, n.11276); nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come l'appellante abbia solo e genericamente dedotto la carenza di valore probatorio della predetta dichiarazione sostitutiva ma senza spiegare alcuna effettiva e specifica contestazione in ordine al contenuto della medesima.

Sempre in via preliminare va rilevato che tutte le domande ed eccezioni spiegate nel corso del primo grado di giudizio e non riformulate nella presente sede devono intendersi rinunciate ai sensi dell'art.346 cod.proc.civ.; ne consegue che non rientra nel *thema decidendum* del presente giudizio la domanda formulata nel

corso del primo grado di giudizio ai sensi dell'art.2901 cod.civ., in quanto non riproposte in sede di costituzione effettuata per conto del Per_1 .

4. Nel merito, l'appello principale deve essere accolto.

Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante principale ha dedotto che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale adito – l'originario attore (e, conseguentemente, i suoi eredi) sarebbero privi della necessaria condizione rappresentata dall'interesse ad agire; sul punto, ha rilevato come, per effetto della sentenza n.5717/2014 della Corte d'appello di Roma (passata in giudicato), era stata rigettata la domanda spiegata dal Per_1 ai sensi dell'art.2932 cod.civ. ed avente quale oggetto gli stessi immobili del presente giudizio.

Sul punto, la sentenza impugnata in questa sede ha rilevato la sussistenza dell'interesse ad agire sulla base del presupposto in forza del quale l'azione di simulazione può essere proposta anche da creditori o da terzi e che il credito del Per_1 nei confronti della Controparte_9 si era concretizzato per effetto del contratto preliminare del 21.3.1987, con la quale la società aveva promesso di vendere i beni siti alla via Manassei, interni 8 e 10; conseguendone la sussistenza dell'interesse dell'attore a vedere rientrare i predetti beni nel patrimonio della società medesima.

Il motivo è fondato.

Deve essere richiamata la parte motiva di Cass., sez.II, 30.12.2020. n.29923 (espressa sul solco di principi già formulati, tra le altre, da Cass., sez.III, 20.12.2013, n.28610; Cass., sez.VI, 14.11.2018, n.29271), nella quale è stato rilevato che *"l'art. 1415 c.c., comma 2, legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione. Non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l'accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, nella specie un preliminare di compravendita, con la conseguenza che non possono ritenersi titolari di tale legittimazione i terzi che la derivino [...] dalla qualità di promissari acquirenti assunta in un precedente*

contratto preliminare, il quale risulta dichiarato risolto con sentenza passata in giudicato”.

Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che – sulla base della prospettazione dell’originario attore – l’interesse ad agire in ordine all’accertamento della simulazione della compravendita dell’immobile sito in via Casimiro Manassei, all’interno 8 (essendo stato l’immobile sito all’interno 10 trasferito al *Per_1* per effetto della sentenza n.5175/2005 della Corte d’appello di Roma) si sarebbe radicato in considerazione dell’interesse a vedersi trasferire la proprietà anche del bene immobile sito al predetto interno, in forza degli obblighi derivanti dal citato contratto preliminare.

Ciò posto, va quindi rilevato che la Corte d’appello – adita in sede di giudizio di rinvio all’esito della sentenza della Suprema Corte n.23859/2011, con la quale era stata rimessa alla Corte la valutazione in punto di ricomprensione nell’oggetto del preliminare anche dell’immobile sito all’interno n.8 – ha rigettato integralmente la domanda proposta dal *Per_1* ai sensi dell’art.2932 cod.civ. con riferimento specifico a tale bene immobile.

In particolare, in tale sede, la Corte d’appello ha ritenuto che – in relazione allo stesso art.2932 cod.civ. – difettesse la possibilità giuridica del trasferimento coattivo del predetto bene, in particolare sulla base degli elementi rappresentati: a) dalla mancata trascrizione del contratto preliminare ovvero di una domanda giudiziale validamente opponibile ai terzi; ciò in considerazione del fatto che la domanda medesima era stata trascritta il 10.3.1989 ma che la stessa (in base al disposto dell’art.58 della l.69/2009) non aveva conservato il proprio effetto in quanto non rinnovata ai sensi dell’art.2668-bis cod.civ. entro i dodici mesi posteriori all’entrata in vigore della legge; b) dall’intervenuto trasferimento del bene per effetto dell’atto di vendita del 26.10.2011 intercorso tra la [...] *CP_1* e il *Parte_1*, trascritto il 28.10.2011.

Va quindi rilevato come la Corte d’appello, con sentenza definitiva, abbia accertato l’impossibilità giuridica di una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell’art.2932 cod.civ. in relazione alla predetta unità immobiliare, sulla base della *ratio decidendi* rappresentata dalla perdita di efficacia dell’originaria trascrizione della domanda giudiziale effettuata per conto del *Per_1* e della conseguente prevalenza della successiva trascrizione dell’atto di acquisto effettuata dal *Parte_1*.

Tale situazione di fatto – determinata da una sentenza passata in giudicato prima dell’instaurazione del presente giudizio di appello – fa sì che, in capo all’originario

attore e ai suoi aventi causa, poi costituiti in giudizio, si sia determinata – in considerazione della valenza del giudicato ai sensi dell'art.2909 cod.civ. - una situazione di carenza sopravvenuta di interesse ad agire, non potendo l'eventuale rientro del bene alienato nel patrimonio degli eredi dell'originario appellato determinare alcun effetto potenziale per la loro sfera giuridica attesa la definitiva pronuncia resa in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione prevista dall'art.2932 cod.civ. (e non potendo l'eventuale accertamento della simulazione spiegare alcun concreto effetto in riferimento ad eventuali azioni esperibili in riferimento all'inadempimento contrattuale della promittente venditrice rispetto agli obblighi nascenti dal contratto preliminare).

5. Deve quindi concludersi per l'accoglimento dell'appello principale e il conseguente rigetto delle domande spiegate in sede di primo grado di giudizio da *Persona_1*, con susseguente e logico assorbimento dell'esame del secondo motivo di appello principale e dell'appello incidentale, riguardante la correttezza della motivazione del Tribunale adito in punto di sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di accertamento della simulazione.

6. In considerazione della riforma della sentenza impugnata vi è la conseguente necessità di provvedere a una nuova determinazione delle spese di giudizio alla luce dell'esito complessivo della lite, in relazione al disposto dell'art.336 cod.proc.civ. (da ultime e tra le altre, in tal senso, Cass., 24.1.2017, n.1775; Cass., sez.III, ord. 12.4.2018, n.9064; Cass., sez.III, 29.10.2019, n.27606).

Attesa la totale soccombenza, gli aventi causa del *Per_1* vanno condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio tanto nei confronti dell'appellante principale quanto di quello incidentale; a propria volta da liquidare, atteso il valore indeterminabile della lite e in riferimento al criterio dettato dall'art.5, comma 6, d.m. 55/2014, sulla base dei valori medi previsti dalle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. 55/2014, quarto scaglione e quindi pari: per il primo grado ad € 1.620,00 per la fase di studio, a € 1.147,00 per quella introduttiva, a € 1.720,00 per quella di trattazione e a € 2.767,00 per quella decisionale e - per il presente grado - a € 1.960,00 per la fase di studio, a € 1.350,00 per quella introduttiva e a € 3.305,00 per quella decisionale, con esclusione dei compensi relativi alla fase – non svolta – di istruzione e/o trattazione (e, con riferimento al rapporto processuale con il *Parte_1*, ridotti del 50% ai sensi dell'art.4, comma 1, d.m. citato, attesa la limitata attività difensiva espletata e l'assorbimento dell'esame dell'appello incidentale).

Ai sensi dell'art.2668, comma 2, cod.civ., deve disporsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale operata dall'originario attore qui appellato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla *Parte_2* e sull'appello incidentale proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n.17638/2015 del Tribunale di Roma, così provvede:

- 1) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello principale – assorbito l'esame dell'appello incidentale - rigetta la domanda formulata da *Persona_1* nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e finalizzata alla dichiarazione della simulazione degli atti a rogito del notaio *Persona_4* del 26.10.2011 (rep. 132.825, racc. 9.153) e del 16.1.2012 (rep.133.074 e racc. 9.036);
- 2) ordina all'*Organizzazione_2* di Roma (Servizio di Pubblicità immobiliare – Circoscrizione Roma 1) la cancellazione della domanda giudiziale del 13.1.2012 trascritta al registro generale n.7573 e al registro particolare n.5621;
- 3) condanna *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* e *Controparte_5* , in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti della *Parte_2* [...] e che liquida, quanto al primo grado, in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA e – quanto al presente grado – in € 382,50 per esborsi ed € 6.615,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
- 4) condanna *Controparte_2* , *CP_3* , *Controparte_4* e *Controparte_5* , in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di *Parte_1* e che liquida, quanto al primo grado, in € 3.627,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 3.307,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23 giugno 2022

Il Consigliere est.

Attilio Mari

Il Presidente
Giuseppe Lo Sinno

